UNIÓN NACIONAL DE
TRABAJADORES DEL
PODER JUDICIAL

Ciudad de México,
05 de noviembre de 2026

ASUNTO: OFICIO UNTPJ 12/2026.

MAESTRO
NÉSTOR VARGAS SOLANO
PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DEL
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
P R E S E N T E

La Unión Nacional de Trabajadores del Poder Judicial **manifiesta su profunda preocupación y rechazo a la falta de claridad y precisión de diversos lineamientos del Acuerdo General que regula el proceso de evaluación del desempeño del personal de Carrera Judicial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2026**, pues sus disposiciones dejan márgenes de discrecionalidad que pueden propiciar decisiones subjetivas y poner en riesgo la estabilidad laboral de las personas trabajadoras.

Particularmente preocupante resulta la intervención de las personas titulares de los órganos jurisdiccionales en los cuestionarios de evaluación, pues no puede permitirse que la permanencia en el empleo dependa, en un gran porcentaje, de apreciaciones personales, diferencias de criterio, conflictos laborales o valoraciones carentes de objetividad.

Ningún trabajador debe quedar a merced de la voluntad de un titular ni sujeto a evaluaciones que puedan convertirse en instrumentos de presión, represalia o persecución laboral. Ninguna disposición administrativa puede justificar semejante situación.

Nuestra organización no se opone a la profesionalización ni a la mejora del servicio de impartición de justicia. **Lo que rechazamos categóricamente es que, bajo esos objetivos legítimos, se pretenda establecer un mecanismo que termine vulnerando derechos laborales, debilite la estabilidad en el empleo o permita separaciones sustentadas en criterios ambiguos, subjetivos o insuficientemente regulados.**

Es indispensable recordar que **el artículo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado no contempla expresamente la evaluación del desempeño como causal de cese, mientras que el artículo 38, fracción IV, de la Ley de Carrera Judicial incorpora la no acreditación de la evaluación entre las causas de separación sin responsabilidad para el Poder Judicial de la Federación**.

Esta disposición no puede interpretarse ni aplicarse de manera aislada, mucho menos como una autorización para separar trabajadores al margen de las garantías constitucionales y los procedimientos laborales correspondientes.

1wc6iiubji1YzU1q5NaFMoBah2puuvaiEdPEXlsILPg=

En consecuencia, **la Unión Nacional de Trabajadores del Poder Judicial advierte que no permitirá que una evaluación injusta, desproporcionada o arbitraria se convierta en una vía para despojar a las personas trabajadoras de sus derechos laborales.**

Asumimos un compromiso expreso con cada uno de nuestros agremiados: contarán con asesoría, acompañamiento y representación jurídica durante los procedimientos de evaluación ordinaria y extraordinaria. Cuando existan irregularidades, resultados carentes de objetividad o incumplimiento de los parámetros y garantías del propio Acuerdo General, promoveremos los recursos de revisión previstos en sus artículos 36 a 42 y los demás mecanismos legales de defensa que correspondan.

Y cuando una evaluación sea utilizada para justificar la separación del servicio con vulneración de derechos laborales, **acudiremos a las instancias competentes para promover los conflictos individuales de trabajo, combatir esas determinaciones y exigir, cuando jurídicamente proceda, la restitución de los derechos afectados.** No se trata de una advertencia retórica, sino del ejercicio de las acciones jurídicas que corresponden a esta organización en defensa de sus representados.

Recordamos que el artículo Décimo Transitorio del Decreto de reforma constitucional en materia del Poder Judicial, publicado el 15 de septiembre de 2024, establece que los derechos laborales de las personas trabajadoras serán respetados en su totalidad. Se trata de un mandato constitucional que obliga a todas las autoridades y que no puede quedar subordinado a un acuerdo administrativo ni a la interpretación unilateral de quienes tienen facultades de evaluación.

Asimismo, **hacemos un llamado firme al Tribunal de Disciplina Judicial y, particularmente, a la Comisión de Conflictos Laborales, para que ejerzan sus atribuciones con absoluta independencia e imparcialidad, sin convalidar decisiones administrativas que pretendan justificar separaciones laborales mediante evaluaciones cuyos lineamientos no son claros y dejan margen a la discrecionalidad**.

Las controversias deberán resolverse conforme al artículo 123, apartado B, de la Constitución Federal, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y las Condiciones Generales de Trabajo del Poder Judicial de la Federación, observando las garantías de estabilidad laboral, debido proceso y distribución de las cargas probatorias.

La terminación de los efectos de un nombramiento de base no puede convertirse en una decisión discrecional ni quedar al margen de los procedimientos establecidos en los artículos 46 y 46 Bis de la legislación burocrática. La existencia de una evaluación no elimina las garantías laborales ni releva a las autoridades de acreditar jurídicamente la procedencia de sus determinaciones.

Que quede claro: la evaluación del desempeño no puede convertirse en una herramienta de intimidación, subordinación o despido discrecional. La profesionalización judicial no se construye sacrificando los derechos de quienes sostienen diariamente el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales.

1wc6iiubji1YzU1q5NaFMoBah2puuvaiEdPEXlslLPg=

Esta organización sindical no será espectadora ante posibles abusos ni permanecerá indiferente frente a la vulneración de los derechos de sus agremiados. Cada evaluación injusta tendrá una respuesta jurídica cuando existan elementos para combatirla. Defenderemos la estabilidad laboral, los derechos adquiridos y la dignidad de nuestras compañeras y compañeros.

¡Los derechos laborales no están sujetos a evaluación!

Señalamos como teléfono de contacto el número 5512935538 y correo electrónico contacto@untpj.com.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
"HONESTIDAD, UNION Y CONFIANZA"

SERGIO GUSTAVO INFANTE LÓPEZ
PRESIDENTE NACIONAL
UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DEL PODER JUDICIAL

1wc6iiubji1YzU1q5NaFMoBah2puuvaiEdPEXlsILPg=

Firmado por: SERGIO GUSTAVO INFANTE LÓPEZ
No. serie: 641779741797661081678430910759976835036248883855
Fecha: 05/11/2026 10:23:45.1100000 a. m.